

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА на период бета-тестирования облачного сервиса HaHaZen CRM

г. Бишкек

Дата публикации: «30» июля 2026 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий документ определяет условия предоставления доступа к облачному сервису HaHaZen CRM (далее — «Сервис»).

1.2. Разработчиками и исполнителями по настоящей Оферте являются Кулагин Виктор Викторович и Отрадных Борис Иванович, совместно именуемые в дальнейшем «Исполнители».

1.3. Заказчиком является физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, зарегистрировавшееся в Сервисе либо использующее его функциональные возможности.

1.4. Настоящий документ является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 398 Гражданского кодекса Кыргызской Республики.

1.5. Регистрация в Сервисе, принятие настоящих условий при регистрации или фактическое использование Сервиса означает полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящей Оферты в соответствии со статьёй 399 Гражданского кодекса Кыргызской Республики.

1.6. Перед регистрацией и началом использования Сервиса Заказчик обязан ознакомиться с настоящей Офертой. Если Заказчик не согласен с её условиями, он не должен регистрироваться или использовать Сервис.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ БЕСПЛАТНОГО ДОСТУПА

2.1. В период бета-тестирования Сервис предоставляется Заказчику бесплатно сроком на 6 (шесть) месяцев с момента регистрации.

2.2. Сервис предназначен для автоматизации работы салонов, студий, мастеров и иных организаций или специалистов, работающих в сфере оказания услуг.

2.3. Функциональные возможности Сервиса могут включать:

- онлайн-запись клиентов;
- управление расписанием;
- учёт клиентов;
- управление сотрудниками и услугами;
- настройку прав доступа;
- сервисные уведомления;
- модуль «Карта тела»;
- иные функции, доступные в интерфейсе Сервиса.

2.4. Поскольку Сервис находится на стадии бета-тестирования, состав, внешний вид и порядок работы отдельных функций могут изменяться, дополняться или временно ограничиваться.

2.5. По истечении бесплатного шестимесячного периода условия дальнейшего использования Сервиса, в том числе стоимость платных тарифов при их введении, сообщаются Заказчику отдельно.

2.6. Автоматический переход на платный тариф или списание денежных средств без предварительного уведомления и выраженного согласия Заказчика не допускаются.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнители обязуются:

3.1.1. Предоставлять Заказчику бесплатный доступ к доступному функционалу Сервиса в течение установленного периода бета-тестирования.

3.1.2. Принимать разумные организационные и технические меры для защиты информации, размещённой Заказчиком в Сервисе, от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения.

3.1.3. Не передавать информацию Заказчика третьим лицам, за исключением случаев, необходимых для работы Сервиса либо предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

3.1.4. По возможности информировать Заказчика о существенных изменениях условий использования Сервиса.

3.2. Исполнители вправе:

3.2.1. Обновлять, изменять и дорабатывать функциональные возможности Сервиса.

3.2.2. Временно приостанавливать доступ к Сервису для проведения технических работ, устранения неисправностей или обновления программного обеспечения.

3.2.3. Ограничить или прекратить доступ Заказчика к Сервису при нарушении настоящей Оферты, требований законодательства либо при использовании Сервиса в противоправных целях.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Использовать Сервис исключительно в законных профессиональных целях.

3.3.2. Предоставлять достоверную информацию при регистрации и использовании Сервиса.

3.3.3. Самостоятельно обеспечивать конфиденциальность данных для входа в свою учётную запись.

3.3.4. Не предоставлять доступ к своей учётной записи лицам, не имеющим соответствующих полномочий.

3.3.5. Не использовать Сервис для отправки спама, несанкционированных сообщений или рассылок.

3.3.6. Не размещать информацию, нарушающую законодательство, права клиентов или права третьих лиц.

3.3.7. Получать необходимые согласия клиентов и других физических лиц на внесение, хранение и использование их персональных данных в Сервисе, если такое согласие требуется законодательством.

3.3.8. Не предпринимать попыток нарушить работу Сервиса, получить неправомерный доступ к его программному коду, базам данных или учётным записям других пользователей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В период бета-тестирования Сервис предоставляется по принципу «как есть» (as is), с доступным на момент использования набором функций.

4.2. Исполнители предпринимая разумные усилия для обеспечения стабильной работы Сервиса, однако не гарантируют его полностью бесперебойную и безошибочную работу в период бета-тестирования.

4.3. В работе Сервиса могут возникать временные перерывы, связанные с техническим обслуживанием, обновлениями, устранением ошибок, действиями поставщиков услуг связи и иными обстоятельствами.

4.4. Исполнители не несут ответственности за сбои, ограничения или задержки, возникшие по причине работы сторонних сервисов, операторов связи, хостинг-провайдеров или мессенджеров, включая WhatsApp.

4.5. Заказчик самостоятельно отвечает за достоверность, законность и содержание информации, внесённой им или его сотрудниками в Сервис.

4.6. Заказчик самостоятельно принимает решения на основании информации, содержащейся в Сервисе, и несёт ответственность за такие решения.

4.7. Положения настоящего раздела применяются в пределах, допускаемых законодательством Кыргызской Республики.

5. МОДУЛЬ «КАРТА ТЕЛА»

5.1. Модуль «Карта тела» предназначен для ведения визуальных пользовательских заметок и удобной фиксации информации мастером или другим уполномоченным пользователем Сервиса.

5.2. Модуль «Карта тела» не является медицинской информационной системой или медицинским изделием и не предназначен для:

- постановки диагнозов;
- назначения лечения;
- проведения медицинских обследований;
- выдачи медицинских заключений;
- замены консультации квалифицированного медицинского специалиста;
- ведения официальной медицинской документации.

5.3. Информация, которую пользователь вносит в модуль «Карта тела», является пользовательским контентом. Сервис не проверяет достоверность и медицинскую обоснованность такой информации.

5.4. Использование пользователем медицинских терминов или иной специализированной лексики не изменяет назначение модуля и не превращает его в медицинскую систему.

5.5. Пользователь самостоятельно определяет содержание своих заметок и несёт ответственность за законность внесения и использования соответствующей информации.

5.6. Если в модуль вносятся персональные данные клиента или сведения, относящиеся к состоянию его здоровья, Заказчик обязан заранее получить необходимые согласия и обеспечить законность обработки такой информации.

5.7. Сервис обеспечивает техническое сохранение введенных сведений, включая графические координаты отметок и пользовательские заметки, но не выполняет их автоматическую медицинскую оценку, клинический анализ или интерпретацию.

5.8. Исполнители не несут ответственности за диагнозы, назначения, рекомендации или иные профессиональные решения, принятые пользователем на основании самостоятельно внесённой информации.

5.9. Модуль не должен использоваться в качестве единственного источника информации при принятии решений, способных повлиять на здоровье или безопасность человека.

6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Для работы Сервиса могут обрабатываться регистрационные данные Заказчика, сведения о сотрудниках и клиентах, контактная информация, данные о записях, пользовательские заметки и техническая информация.

6.2. Обработка информации осуществляется в целях:

- регистрации и авторизации пользователей;
- предоставления функций Сервиса;
- организации онлайн-записи и расписания;
- отправки сервисных уведомлений;
- технической поддержки;
- обеспечения безопасности и стабильности работы Сервиса.

6.3. Заказчик определяет, какие сведения о своих клиентах и сотрудниках он вносит в Сервис, и отвечает за наличие законных оснований для их обработки.

6.4. Заказчик не должен вносить в Сервис сведения, обработка которых запрещена законодательством или не требуется для использования функций Сервиса.

6.5. Информация может передаваться техническим поставщикам только в объёме, необходимом для функционирования Сервиса, либо в случаях, установленных законодательством Кыргызской Республики.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОФЕРТЫ

7.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента её публикации на сайте Сервиса.

7.2. Исполнители вправе изменять настоящую Оферту в связи с развитием Сервиса, изменением его функциональных возможностей или требований законодательства.

7.3. Новая редакция Оферты вступает в силу с момента её публикации, если в самой редакции не указан иной срок.

7.4. Существенные изменения, затрагивающие права и обязанности Заказчика, по возможности доводятся до его сведения через интерфейс Сервиса, электронную почту или другие доступные средства связи.

7.5. Заказчик вправе прекратить использование Сервиса в любое время.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. К настоящей Оферте и отношениям сторон применяется законодательство Кыргызской Республики.

8.2. Возникающие разногласия стороны стремятся урегулировать путём переговоров.

8.3. Если спор невозможно разрешить путём переговоров, он рассматривается в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

8.4. Недействительность отдельного положения настоящей Оферты не влечёт недействительности остальных её положений.

9. КОНТАКТЫ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Разработчики:

Кулагин Виктор Викторович

Отрадных Борис Иванович

Телефон / WhatsApp: +996 552 774 888

Электронная почта: noreply@hahazen.com

Сайт: <https://hahazen.com>